CAPÍTULO 3

NORMAS DE HABILITACIÓN URBANA

1. Normas Generales

Los proyectos de habilitación urbana deberán desarrollarse dentro de las áreas establecidas en el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa, las mismas que se regirán por las normas establecidas en el presente Título y por las disposiciones contenidas en el Título II del Reglamento Nacional de Edificaciones.

En el área urbana determinada por el Plan de Desarrollo Metropolitano, se podrán realizar habilitaciones para la ubicación de las diferentes actividades urbanas, siendo su clasificación la establecida en el Plano de Zonificación.

Toda habilitación urbana para uso mixto o compatible con el de vivienda, se ajustará a lo dispuesto en el Título III del presente Reglamento.

La habilitación urbana, en lo referente al aspecto vial, se adecuará a las secciones de vías establecidas en el Plan Vial.
Las habilitaciones urbanas aprobadas con sujeción al presente Plan de Desarrollo Metropolitano, en lo que corresponde a las áreas de aporte, vías y áreas públicas definidos en él, son inalienables, inembargables e imprescriptibles y en ningún caso pueden ser transferidos a particulares y/o modificarse el uso para el que fueron destinados originalmente, salvo los casos previstos por Ley.

Las normas técnicas contenidas en el presente Capítulo se aplicarán a los procesos de habilitación de tierras para fines urbanos, en concordancia a las normas de Desarrollo Urbano de la localidad, emitidas en cumplimiento del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

2. Habilitaciones para Uso de Vivienda

2.1 Definición

Constituyen Habilitaciones Residenciales aquellos procesos de habilitación urbana que están destinados predominantemente a la edificación de viviendas y que se realizan sobre terrenos calificados con una Zonificación afín.

Las habilitaciones Residenciales, de acuerdo a su clasificación podrán ejecutarse sobre terrenos ubicados en zonas de expansión urbana y en las áreas que determine el Plan de Desarrollo Metropolitano, con sujeción a los parámetros establecidos en el Plano y Reglamento de Zonificación.

2.2 Clasificación de Habilitaciones Residenciales

Habilitaciones para uso de Vivienda o urbanizaciones
Habilitaciones para uso de Vivienda Taller

2.3 Requerimientos técnicos de diseño

Las habilitaciones para uso de vivienda deberán considerar a ésta, como parte integral de la ciudad.

El diseño deberá ser efectuado dentro de un criterio de estructura integral, de tal manera que los diversos elementos que conforman la urbanización (vías, áreas de recreación, áreas para servicios, zonas comerciales, etc.) se ubiquen de acuerdo a sus propias funciones y la interrelación entre dichos elementos.

El diseño de lotización y vías para fines de habilitación, deberá ajustarse a lo siguiente:

- El área de lote será igual a lo establecido Título III, Capítulo 1 del presente reglamento.
- El diseño de vías deberá adecuarse tanto en la continuidad de su trazo, y en sus secciones transversales a lo establecido en el Plan Vial.

2.4 Aportes reglamentarios para uso público

Los propietarios o titulares de los predios sujetos a los procesos de habilitación urbana en las áreas determinadas en el Plan de Desarrollo Metropolitano, están sujetos a la obligación urbanística de efectuar o ceder los Aportes Reglamentarios, los mismos que se establecen en relación a la densidad poblacional.

Los aportes de Habilitación Urbana constituyen un porcentaje del Área Bruta descontando las áreas de cesión para vías expresas, arteriales y las áreas de reserva para proyectos de carácter provincial o regional y se fijan de acuerdo al tipo de Habilitación Residencial a ejecutar.

APORTES REGLAMENTARIOS PARA HABILITACIONES URBANAS CON FINES RESIDENCIALES					
Tipo de Habilitación	**Recreación Pública**	**Educación***	**Otros Fines***	**Estudios Urbanos**	**FCMP**
Residencial Densidad Baja (RDB)	10 %	2 %	1 %	0.5 %	2 %
Residencial Densidad Media (RDM)	10 %	2 %	3 %	0.5 %	2 %
Residencial Densidad Alta (RDA)	17 %	3 %	4 %	0.5 %	2 %
Vivienda Taller I1R	10 %	2 %	2 %	0.5 %	2 %
Se priorizará la entrega de aportes en terreno, incluso si éstos no cumplieran con los requisitos mínimos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones, consolidándose además todos los aportes en un solo lote.					

(*) Los aportes en terreno menores a 90 m2 podrán ser redimidos en dinero

Notas.

Aporte monetario por Estudios Urbanos 0.5% destinados para el IMPLA

Aporte FCMP (Fondo de Creación y mantenimiento de Parques) 2% para los distritos en donde se realice la habilitación urbana

3. Habilitaciones para Uso Comercial

3.1 Definición

Son Habilitaciones para uso Comercial aquellas destinadas predominantemente a la edificación de locales donde se comercializan bienes y/o servicios y que se realizan sobre terrenos calificados con una Zonificación afín o compatible.

3.2 Clasificación de Habilitaciones Comerciales

Habilitaciones para uso de Comercial Exclusivo
Habilitaciones para uso de Comercio y otros usos (Uso Mixto)

3.3 Habilitaciones para uso de Comercio Exclusivo

Son aquellas conformadas por lotes para fines de edificación conformadas por lotes para fines de edificación de locales comerciales.
No están obligadas a entregar Aportes de Habilitación Urbana, puesto que por sus características constituyen un equipamiento urbano de la ciudad.

3.4 Habilitaciones para usos Comercial y Otros Usos - Mixto

Son aquellas conformadas por lotes para fines de edificación de locales comerciales y de usos compatibles como vivienda, vivienda-taller o industria, con sujeción a los parámetros establecidos en los planos de Zonificación y su Reglamento del Plan de Desarrollo Metropolitano.

3.5 Aportes reglamentarios para uso público

Estos tipos de habilitación deberán cumplir con efectuar aportes, para fines específicos de acuerdo a lo siguiente:

APORTES REGLAMENTARIOS PARA HABILITACIONES URBANAS COMERCIALES Y OTROS USOS – USO MIXTO		
Tipo de Habilitación	**Recreación Pública**	**Otros fines**
Uso Comercial y Otros usos – Uso Mixto	10 %	1 %
Se priorizará la entrega de aportes en terreno, incluso si éstos no cumplieran con los requisitos mínimos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones, consolidándose además todos los aportes en un solo lote.		

4. Habilitaciones para Uso Industrial

4.1 Definición

Son Habilitaciones para uso Industrial aquellas destinadas predominantemente a edificación de locales industriales y que se realizan sobre terrenos calificados con una Zonificación afín o compatible.

4.2 Aportes reglamentarios para uso público

Las habilitaciones para uso industrial deberán cumplir con el aporte de habilitación urbana de acuerdo al siguiente cuadro:

APORTES REGLAMENTARIOS PARA HABILITACIONES URBANAS DE USO INDUSTRIAL		
Tipo de Habilitación Industrial	**Recreación Pública**	**Otros fines**
1, 2, 3 y 4	1 %	2 %
Se priorizará la entrega de aportes en terreno, incluso si éstos no cumplieran con los requisitos mínimos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones, consolidándose además todos los aportes en un solo lote.		

5. Habilitaciones para Usos Especiales

5.1 Definición

Constituyen Habilitaciones para Usos Especiales aquellos procesos de habilitación urbana que están destinados a la edificación de locales educativos, religiosos, de salud, institucionales, deportivos, recreacionales y campos feriales.

Las habilitaciones para Usos Especiales, podrán llevarse a cabo con sujeción a los parámetros establecidos en Plano y Reglamento de Zonificación del Plan de Desarrollo Metropolitano.